

## 표준하도급계약서 (데모 샘플)

TOPEC Legal AI — 검토보고서 생성 테스트용 샘플 계약서

"갑" TOPEC 주식회사(원사업자)와 "을" 가상엔지니어링 주식회사(수급사업자)는 다음과 같이 하도급계약을 체결한다.

### 제1조(목적)

본 계약은 "갑" TOPEC 주식회사가 "을" 가상엔지니어링 주식회사에게 위탁하는 설계·시공 관련 하도급 업무의 수행에 관하여 양 당사자의 권리와 의무를 명확히 하는 것을 목적으로 한다.

### 제2조(정의)

- ① "위탁업무"라 함은 갑이 을에게 위탁하는 별첨 과업내용서에 기재된 업무를 말한다.
- ② "기성부분"이라 함은 위탁업무 중 을이 이행을 완료하여 갑의 검사를 거친 부분을 말한다.

### 제3조(계약기간)

본 계약의 이행기간은 2026년 4월 1일부터 2027년 3월 31일까지로 한다. 다만 갑과 을이 협의하여 서면으로 합의하는 경우 계약기간을 연장할 수 있다.

### 제4조(계약금액)

- ① 본 계약의 계약금액은 금 350,000,000원(부가가치세 별도)으로 한다.
- ② 계약기간 중 원자재 가격 등 물가변동이 발생하는 경우, 관계법령이 정하는 바에 따라 계약금액을 조정할 수 있다.

### 제5조(대금지급)

갑은 을이 수행한 기성부분에 대하여 검사를 완료한 날로부터 30일 이내에 대금을 지급하여야 한다. 다만 국경일 및 공휴일 등 부득이한 사유가 있는 경우 그 다음 영업일까지 지급할 수 있다.

### 제6조(추가업무)

위탁업무의 범위를 초과하는 추가업무가 발생하는 경우, 갑과 을은 사전 협의를 통해 추가업무의 내용과 이에 상응하는 별도의 대금을 정하여 서면으로 합의한다.

### 제7조(검사 및 인수)

- ① 을은 위탁업무를 완료한 때에는 지체 없이 갑에게 검사를 요청하여야 한다.
- ② 갑은 검사요청일로부터 10일 이내에 별도로 정한 검사기준 및 절차에 따라 검사를 실시하고 그 결과를 을에게 통지하여야 한다.

### 제8조(하자보수)

위탁업무의 성과물에 하자가 발생한 경우 을의 하자담보책임기간은 인수일로부터 1년으로 하며, 그 기간 내 을의 귀책사유로 발생한 하자에 대하여 을은 갑의 요청에 따라 이를 보수하여야 한다.

### 제9조(지체상금)

을의 귀책사유로 이행이 지체되는 경우, 을은 지체 1일마다 계약금액의 1,000분의 1에 해당하는 금액을 지체상금으로 갑에게 지급하여야 한다. 다만 지체상금의 총액은 계약금액의 100분의 10을 초과하지 아니한다.

### 제10조(손해배상)

을의 귀책사유로 갑에게 손해가 발생한 경우 을은 이를 배상할 책임을 지며, 을의 손해배상 책임은 본 계약의 계약금액을 한도로 한다.

### 제11조(계약의 해지)

- ① 갑 또는 을은 상대방이 본 계약을 위반하고 상당한 기간을 정한 시정 요구에도 이를 시정하지 아니하는 경우 서면통지로서 본 계약을 해지할 수 있다.
- ② 제1항에 따라 계약이 해지되는 경우 갑은 을이 이미 수행한 기성부분에 대하여 정당한 대가를 지급하여야 한다.

### 제12조(지식재산권)

위탁업무 수행 결과로 발생하는 성과물에 대한 지식재산권은 갑에게 귀속된다. 다만 을이 본 계약 체결 이전부터 보유하고 있던 지식재산권은 이에 포함되지 아니한다.

### 제13조(비밀유지)

갑과 을은 본 계약의 이행과 관련하여 알게 된 상대방의 영업상·기술상 비밀정보를 상대방의 사전 서면 동의 없이 제3자에게 누설하여서는 아니되며, 이 의무는 계약 종료 후 3년간 존속한다.

### 제14조(불가항력)

천재지변, 전쟁, 감염병 확산 등 당사자가 통제할 수 없는 불가항력 사유로 인하여 본 계약상 의무의 이행이 지연되거나 불가능하게 된 경우, 그 사유가 존속하는 기간 동안 해당 당사자는 책임을 지지 아니한다.

### 제15조(재하도급 제한)

을은 위탁업무의 전부 또는 주요 부분을 제3자에게 재위탁할 수 없다. 다만 갑의 사전 서면 승인을 받은 경우에는 그러하지 아니하다.

### 제16조(권리의무의 양도 제한)

갑과 을은 상대방의 사전 서면 동의 없이 본 계약상의 권리 또는 의무를 제3자에게 양도하거나 담보로 제공할 수 없다.

### 제17조(분쟁해결 및 관할)

본 계약과 관련하여 분쟁이 발생하는 경우 갑과 을은 우선 상호 협의하여 이를 해결하도록 노력하며, 협의가 이루어지지 아니하는 경우 갑의 본점 소재지를 관할하는 법원을 제1심 관할법원으로 한다.

### 제18조(준거법)

본 계약의 성립, 효력 및 해석에 관하여는 대한민국 법령을 적용한다.

위 계약의 성립을 증명하기 위하여 계약서 2부를 작성하여 갑과 을이 서명 또는 기명날인한 후 각 1부씩 보관한다.

계약일자: 2026년 4월 1일

[서명]

|       |              |          |
|-------|--------------|----------|
| “ 갑 ” | TOPEC 주식회사   | 대표이사 (인) |
| “ 을 ” | 가상엔지니어링 주식회사 | 대표이사 (인) |